REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Marta Ienzi — Presidente
- Cecilia Pratesi — Giudice
- Stefano Calabria — Giudice relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 25148 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto **SEPARAZIONE GIUDIZIALE** e vertente

TRA

Parte_1 nata a Gioia Marsi (L'Aquila) il 12 dicembre 1962, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avvocati Francesco Storace e Francesca Paulucci Baroukh, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Crescenzio n. 50, è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

Controparte_1 nato a Roma il 15 luglio 1949**,** rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Patrizia Beltrami, presso il cui studio professionale, in Roma al Viale dei Parioli n. 101/E, è elettivamente domiciliato

RESISTENTE

Controparte_2 in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1 e Persona_2 entrambi nati il 14 gennaio 2012, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. di cui agli atti

INTERVENTORE

Pubblico ministero, sede

INTERVENTORE PER LEGGE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025 le parti hanno così concluso: "*il curatore speciale conclude riportandosi alle proprie richieste e deduzioni in atti, sottolineando che i minori hanno risentito e risentono dell'elevata conflittualità tra i genitori e che i rapporti tra loro e il padre sono problematici; ritiene che un cambiamento del regime di affidamento attualmente esistente non sarebbe vantaggioso per i minori; sottolinea altresì che il mancato pagamento delle rate di mutuo da parte dell'* CP_1 *sta esponendo il nucleo familiare a significative ripercussioni. Parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023 in vista dell'udienza in trattazione scritta del 27 settembre. Parte resistente si riporta alle proprie conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27 settembre 2023.*".

Le conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023 di parte ricorrente sono le seguenti: "*1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo al sig.* Controparte_1 *con ogni consequenziale provvedimento. 2. Disporre che i figli minori* Per_2 *ed* Per_1 *(nati entrambi in data 14.01.2012) siano affidati in via esclusiva alla madre. Con riferimento agli incontri con il padre stabilire che: − I minori trascorreranno con il*

padre ogni quindici giorni il weekend dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle 19.30; ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni nel periodo estivo, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno; − Le festività natalizie e pasquali saranno divise come tempo di permanenza dei figli a cadenza alternata tra i genitori (dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01, e dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua o dalla sera della Pasqua alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola; − Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove condurrà i figli minori per un periodo che va oltre le 48 ore e favorire un loro quotidiano contatto telefonico con l'altro genitore, preferibilmente tra le ore 20.00 e le ore 21.30 di ogni giorno. 3. Determinare in almeno € 1.200,00 mensili il contributo da porre a carico dell CP_1 a favore della sig.ra Pt_1 per il mantenimento dei figli minori (€ 600,00 per ciascun figlio) con le precisazioni di cui al noto Protocollo d'intesa sottoscritto il 17.12.2014 con riferimento sia alla contribuzione ordinaria che a quella straordinaria da porre a carico per il 50% ciascuno tra le parti. 4. Assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, via Moncenisio n. 27 con quanto in essa contenuto. 5. Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.".

Queste invece le conclusioni della resistente, contenute nella memoria ex art. 183.6, n.1, c.p.c., a sua volta richiamata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 settembre 2023: "*Nel merito … 2) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla sig.ra Parte_1 [...] per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con ogni consequenziale provvedimento; 3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori Per_2*

e Per_1 *ad entrambi i genitori; 4) In via subordinata disporre l'affidamento alternato tra i due genitori, dei due figli minori, con collocazione degli stessi presso la casa familiare, ed alternanza, presso la casa, dei due genitori; 5) In via subordinata disporre il collocamento dei figli presso il padre con conseguente assegnazione della casa coniugale; 6) In via subordinata gradata disporre il collocamento dei figli presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale; 7) In caso di collocazione dei figli presso la madre, disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nonché a weekend alternati, dal Venerdì all'uscita di scuola, sino a Lunedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola. Per le vacanze natalizie i figli trascorreranno con il padre alternativamente il periodo dal 23 al 30 Dicembre o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio secondo le indicazioni del CTU, quanto agli orari, nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua, o dalla sera della Pasqua alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola, secondo le indicazioni del CTU quanto agli orari. Per il periodo estivo trascorreranno con il padre un periodo di un mese anche non consecutivo, che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno; 8) Nell'ipotesi in cui venga disposto l'affido alternato disporre che ciascuno dei coniugi, per il periodo di permanenza dei figli presso di se, provvederà al mantenimento diretto; 9) In via subordinata, qualora venga disposto il collocamento presso la madre, disporre che il sig.* CP_1 *corrisponderà, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, così come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma; 10) Nell'ipotesi di non accoglimento delle domande di cui ai punti 4/5/8/9 delle*

conclusioni, qui rassegnate, confermare integralmente il provvedimento reso dalla Corte D'Appello di Roma in data 22.07.2020, e l'ordinanza del Giudice istruttore del 26 / 27 maggio 2020; 11) Disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti; 12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa del Sig. CP_1 *e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra* Pt_1 *il pagamento integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa dispone integralmente; 13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti dal Sig.* CP_1 *qualora venga emessa la sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente; 14) Ordinare alla sig.ra* Pt_1 *la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza del sig.* CP_1 *quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di € 3.100,00 per dieci anni; 15) Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre accessori come per legge.".*

Le conclusioni della curatrice speciale sono state riportate in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rilevato che:

- Parte_1 e Controparte_1 si sono sposati il 28 maggio 2006 a Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il 14 gennaio 2012 due figli, Per_2 e [...] Persona_1 , entrambi tuttora minorenni.

Nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia di separazione ma anche sui provvedimenti accessori rispetto alla predetta, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi; esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori; stabile dimora dei minori; assegnazione della casa coniugale; periodi di incontro dei minori con il genitore non stabilmente convivente; assegno di mantenimento da corrispondere in favore del genitore stabilmente convivente; domande di carattere patrimoniale proposte dal resistente.

La domanda di separazione.

La domanda di separazione personale proposta da *Parte_1* alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni da loro rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate, a cominciare dall'accoglimento della domanda di addebito della ricorrente, non possono che condurre a tale conclusione.

Conseguono gli adempimenti amministrativi di cui al d.P.R. n. 396/2000, nei termini di cui in dispositivo.

La domanda di addebito della separazione

Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.

Controparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta della fase di merito, ha dedotto che, dopo la nascita dei figli, la *Pt_1* avrebbe assunto "*un*

comportamento dispotico… in riferimento alle spese ed agli oneri economici familiari", un atteggiamento frequentemente aggressivo, delegando "*al marito l'integrale accudimento dei figli e della casa*" e abbandonando il marito "*quando lo stesso non era più utile economicamente*", ossia dopo la ristrutturazione della casa effettuata con il danaro dell' CP_1 Anche nella memoria ex art. 183.6, n. 1), c.p.c., CP_1 ha sottolineato di essere stato escluso "*completamente*" dalla vita "*lavorativa sociale e personale*" della moglie, denunciandone "*il pervicace attaccamento al denaro*".

Parte_1 ha invece formulato domanda di addebito della separazione con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c. tempestivamente depositata il 5 settembre 2019. In tale memoria la ricorrente ha dedotto che "*il fallimento dell'unione coniugale è avvenuto esclusivamente a causa dei comportamenti, anche violenti, posti in essere dall'* CP_1 *nei confronti della sig.ra* Parte_1 [...] *e dei figli; − va sottolineato che il sig.* CP_1 *non si è mai occupato in alcun modo dell'accudimento dei minori che sono sempre stati sostenuti, anche psicologicamente, esclusivamente dalla madre; il papà non è stato in grado e non è in grado di collaborare fattivamente nell'educazione e nel sostegno ai figli minori; Egli si è limitato a poche sporadiche incombenze quale quella di accompagnare e riprendere con la macchina i bambini alla scuola.*". Le condotte violente dell CP_1 erano state dettagliatamente riferite dall' Pt_1 alla prima udienza dell'11 luglio 2019, come si scriverà in seguito.

Ciò posto, deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c., nel testo

di tale norma applicabile *ratione temporis*. È infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la disciplina qui applicabile *ratione temporis*, <<*in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius*">>.

Tanto premesso, appare anzitutto opportuno riportare le dichiarazioni rese da *Parte_1* alla prima udienza dell'11 luglio 2019, sulle quali si è poi imperniata la richiesta di addebito della separazione per condotte violente addebitate all' *CP_1* "*Mio marito è violento e ho paura a lasciare i figli con lui. Lui ha un carattere violento, è sempre nervoso e picchia me, picchia i bambini. Non ho mai fatto denunce formali temendo delle conseguenze. Nel maggio di questo anno mio marito mi ha dato uno schiaffone sul viso procurandomi una contusione mandibolare e sono andata al pronto soccorso. Anche ad agosto 2018 mio marito mi ha colpito in più parti procurandomi un trauma nasale e delle ecchimosi su volto che sono quelle delle foto oggi depositate dal mio avvocato. A causa della violenza nei miei confronti i figli hanno iniziato a regredire nel linguaggio e facevano addosso i loro bisogni. Lui ha iniziato ad alzare le mani*

anche sui figli quando i bambini si sporcavano. Ho convinto mio marito a venire dalla psicologa della scuola, ma è venuto solo per due volte. Le violenze sono state soprattutto nei confronti del figlio maschio. La psicologa ci ha suggerito di fare tutti un percorso, ma non ha voluto. Vorrei che venisse limitata la presenza del padre con i figli e che gli incontri fossero alla mia presenza e vorrei che lui andasse via il più presto dalla casa familiare. La violenza di mio marito è imprevedibile, lui è arrivato a picchiarmi alle 4 del mattino mentre stavo dormendo, svegliando i figli spaventati e anche i vicini di casa che si sono svegliati; in particolare la signora Controparte_3 *che mi ha detto di avere sentito più volte le nostre grida (anche in occasioni precedenti) e di avermi vista uscire di casa con bende sul volto, e mi ha suggerito di chiamare la polizia per proteggere me e i miei figli ... Nel giugno del 2016, mi stava dando uno schiaffo in faccia e mi sono trovato le sue dita in bocca ed io ho chiuso la bocca così ferendolo*".

All'esito di tali dichiarazioni, il presidente f.f., con la consequenziale ordinanza emessa l'11 luglio 2019, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero in sede. Ne è scaturito il procedimento penale R.G. n. 38211/2019 nel quale Controparte_1 è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. e per il reato di cui all'art. 582/585 c.p., contestati come commessi ai danni di Parte_1 e con l'aggravante di avere commesso i fatti in presenza di persone minorenni. Il dibattimento è tuttora in corso davanti al Tribunale di Roma.

Ferma la presunzione di non colpevolezza operante in sede penale fino all'emissione della sentenza definitiva, si deve rilevare che quanto riferito dalla ricorrente nel presente giudizio ha ricevuto plurimi riscontri:

- la documentazione medica prodotta all'udienza dell'11 luglio 2019 e, in particolare, la certificazione del pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Roma del 13 maggio 2019 di "*contusione mandibolare*" e di "*tumefazione lieve guancia sinistra di aspetto edemigeno*"; in quell'occasione la *Pt_1* aveva dichiarato ai sanitari di avere ricevuto "*uno schiaffo sul volto da parte di persona nota*";

- la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente a quella stessa udienza, ossia fotografie del volto della ricorrente attestanti una vistosa ecchimosi nella zona dell'orbita oculare sinistra. Parte ricorrente ha indicato che tali fotografie "*si riferiscono alla data del 13 agosto 2018*";

- le dichiarazioni rese all'udienza del 26 febbraio 2021 da *CP_4* *[...]*, vicina di casa delle odierne parti in causa, la quale ha detto che proprio il 13 agosto 2018 aveva sentito i bambini urlare e piangere, udendo altresì "*colpi di botte*"; un paio di giorni dopo aveva visto *Parte_1* "*che aveva una benda sotto l'occhio e l'altro occhio era nero. Portava gli occhiali e aveva la testa bassa*". *Controparte_4* ha altresì riferito di avere "*già sentito altre discussioni tra loro e in particolare il sig.* *CP_1* *che insultava il bambino*";

- le dichiarazioni rese all'udienza del 12 marzo 2021 da *Controparte_5* e da *Controparte_6* *CP_5* ha detto "*di aver visto un giorno nell'estate 2018 uscire dal portone del condominio la sig.ra* *Pt_1* *con un paio di grossi occhiali da sole da cui comunque emergeva una tumefazione sotto tutti e due gli occhi*". *CP_6* dopo aver visto in un giorno dell'estate del 2018 la *Pt_1* con un atteggiamento insolito, aveva chiesto alla *CP_3* che cosa fosse successo e la *CP_3* gli disse che l' *Pt_1* "*aveva ripreso le botte*";

- le dichiarazioni rese in sede di s.i.t., nel suddetto procedimento penale n. 38211/2019, dai due figli della coppia, utilizzabili quanto meno come argomento di prova. Sia *Per_1* sia *Persona_2* hanno infatti detto, in maniera puntuale e circostanziata, che il padre molto spesso il padre perdeva le staffe e, soprattutto, picchiava la madre, svegliandoli per le urla e per le botte anche in orari notturni, e facendole del male. È noto in proposito che condivisibile giurisprudenza, valorizzando l'ampia formulazione dell'art. 116 c.p.c., afferma che: "*il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile (…) può esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato (…) senza che perciò sia violato il diritto alla difesa della parte*" (Cass. civ. sent. n. 6502 del 10.5.2001; si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 17949 del 14.12.2002 e Cass. civ. sent. n. 16592 del 5.8.2005, Cass. sez. lav. sent. n. 2168 del 30.1.2013, Cass. civ. sent. n. 2947 dell'1.2.2023). In proposito, preme porre in rilievo che l'audizione dei minori in sede investigativa è avvenuta con l'ausilio della psicologa dott.ssa *Tes_1* nominata consulente del p.m..

È altresì da sottolineare che anche nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel corso presente giudizio, i minori, alla presenza della c.t.u. dott.ssa *Persona_3* *[...]* hanno riferito, sia pure in termini più sfumati e generici, che il padre era violento verso la madre (pag. 13); del resto, all'epoca i minori avevano sette anni ed erano molto segnati dalla lacerazione dell'unità familiare sicché è comprensibile che in quella sede siano stati meno precisi e incisivi nel racconto.

Nelle proprie conclusioni la c.t.u. ha poi scritto che, in presenza della madre, i minori hanno espresso "*affermazioni che si riconducono ad eventi di vita familiare o personali nei quali il padre ha assunto comportamenti aggressivi o comunque spiacevoli*" (ivi, pag. 20).

Dinanzi a tali elementi di prova, tra loro convergenti e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, appare altamente probabile che le lesioni riportate dall *CP_1* il 22 marzo 2016, ossia la "*subamputazione falange distale 4° dito mano sn*", con annessa frattura (cfr. certificazione dell'Ospedale Umberto I di Roma), derivino sì da una colluttazione con la *Pt_1* così come detto dallo stesso *CP_1* nell'immediatezza dei fatti, alla sorella *Controparte_7* e alla nipote *Persona_4* ma nella quale la stessa *Pt_1* si difendeva dalle percosse violente del marito. Depongono in questo senso le dichiarazioni della *CP_4* e quelle dei figli della coppia, i quali hanno detto che i litigi nella coppia erano reciproci ma poi "*papà alzava le mani*" (*Persona_1* e la madre, a volte, cercava di difendersi come poteva, anche cercando di colpire fisicamente il marito. I minori hanno poi detto che il padre spesso e volentieri picchiava pure loro.

Si tratta di condotte che sono senz'altro idonee a fondare la richiesta di addebito della separazione: "l*e reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla*

comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (Cass. civ. ord. n. 31351 del 24.10.2022).

Peraltro, per mera completezza, va detto che le circostanze dedotte dal resistente a fondamento della richiesta di addebito da lui proposta sono in parte generiche, e frutto di mere divergenze caratteriali, e in parte l'effetto delle condotte violente subite dalla *Pt_1* la quale comprensibilmente aveva raffreddato il proprio rapporto con l' *CP_1* Quanto al disordine dell'abitazione familiare, dimostrato dal resistente con le fotografie in atti, si tratta di una circostanza che, quand'anche abituale, era logicamente imputabile a entrambi i coniugi e non certo alla sola ricorrente, tanto più che *CP_1* era già in pensione mentre *Pt_1* lavorava ancora.

Per tutto quanto scritto, la separazione va addebitata unicamente a *[...]* *CP_1*

Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.

Appare opportuno ripercorrere le decisioni assunte sul tema nel corso del giudizio.

Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. il presidente f.f. aveva affidato i figli in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre avrebbe potuto vederli e frequentarli "*solo in uno spazio neutro e alla presenza di un operatore sociale*". A fondamento di tale decisione erano stati posti proprio i comportamenti violenti tenuti dall *CP_1* verso la *Pt_1* anche alla presenza dei bambini.

Con successiva ordinanza del 26 maggio 2020 il giudice istruttore aveva poi affidato i minori in via congiunta a entrambi i genitori, prevedendo frequentazioni tra il padre e i minori presso il domicilio del primo e senza la presenza dei servizi sociali, i quali avrebbero però svolto un "*costante monitoraggio sulle relazioni familiari*". A fondamento di tale decisione vi è stata anzitutto la circostanza che i servizi sociali non avevano "*mai intrapreso il programma di incontri indicato dal Tribunale, con effetti gravemente limitativi del diritto di visita paterno*". Erano stati inoltre valorizzati gli esiti della c.t.u. svolta a mezzo della dott.ssa *Persona_3* , nella quale era emersa "*la piena capacità genitoriale del resistente e il desiderio ripetutamente espresso dai minori di riprendere regolari rapporti con il padre, che ora vedono solo in limitate occasioni…*".

Tuttavia, con successiva ordinanza del 23 aprile 2024, i figli sono stati nuovamente affidati in via esclusiva alla madre, precisandosi poi che le visite paterne ai figli sarebbero dovute avvenire secondo le modalità già stabilite, "*in ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli stessi*".

Appare in questo caso opportuno riportare per esteso le motivazioni poste a fondamento di tale decisione: <<*rilevato che parte ricorrente chiede l'affido esclusivo dei figli minori* *Per_1* *e* *Per_2*, *rappresentando al Tribunale un comportamento paterno teso a contrastare o quanto meno a ritardare in modo sistematico interventi a tutela dei minori in ambito sanitario, didattico e sportivo, con pregiudizio per gli stessi, oltre al fatto di orientare sovente le proprie scelte di intervento a favore dei figli tenendo conto essenzialmente di motivazioni di carattere economico, essendo prioritaria intenzione del sig.* *CP_1* *quella di*

limitare al minimo le spese per i figli; ritenuto che tali allegazioni trovino ampio supporto sia nella relazione dei Servizi sociali che nella documentazione allegata e nelle stesse dichiarazioni rese dalle parti; rilevato, in particolare, che dalla circolare emessa dalla scuola del minore Per_1 *in data 20/02/2024 emerge la pubblicazione di corsi di recupero per gli studenti che avevano riportato insufficienze in matematica con la precisazione per i genitori di dover "giustificare" eventuali assenze, e che la partecipazione del minore a tali corsi di recupero sia stata impedita dal sig.* CP_1 *secondo quanto dallo stesso riferito: "ADR: mio figlio va a ripetizioni di matematica;* Per_1 *si stanca molto e il corso di recupero proposto dalla scuola era solo di poche ore in orari scomodi"; ritenuto che la possibilità di ripetizioni gratuite offerte dal padre al minore attraverso l'associazione di volontari "* CP_8 *non possa di per sé avere la stessa valenza dei corsi offerti dalla scuola, che sono finalizzati a garantire il superamento della precedente votazione insufficiente attraverso piani didattici predisposti dalla scuola e che tengono conto dei programmi svolti e del grado di lacune emerse nei singoli studenti (oltre che costituire un metodo per rilevare l'effettiva adesione dello studente ad un percorso finalizzato a superare in modo strutturato le criticità rilevate dai docenti del plesso scolastico frequentato dallo studente); rilevato inoltre che è pacifico il ritardo del sig.* CP_1 *nel consentire ai figli di intraprendere un percorso di sostegno psicologico per ragioni di natura essenzialmente legate alla scelta di professionisti con tariffario calmierato, e che è stato ammesso dallo stesso resistente il fatto che vi siano state sospensioni delle visite a* Per_1 *per contrasti con il figlio: "non vedo* Per_1 *dal 13 marzo scorso per un diverbio legato al fatto di dover andare dallo psicologo; abbiamo parlato*

ieri, Per_1 è venuto a prendere i vestiti per lo sport (….)"; rilevato, inoltre, che dalla relazione dei SS. emerge un contegno sostanzialmente ostativo e dilatorio del padre dei minori: "si sottolinea anche il fatto che il padre sistematicamente non autorizza le iniziative scolastiche di supporto allo studio per le materie nelle quali i ragazzi sono più carenti, ossia la matematica. Per_1 è stato infatti inserito già due volte in programmi pomeridiani obbligatori che non gli è stato possibile seguire in quanto l'autorizzazione è stata firmata soltanto dalla madre, poiché il padre asserisce che sia troppo stancante per Per_1 rimanere a scuola un pomeriggio la settimana per il recupero della materia e che non sarebbe funzionale per lui avere spiegazioni differenti e derivanti da diverse figure della medesima materia in quanto da gennaio ha richiesto l'intervento domiciliare di una signora per le ripetizioni di matematica nel pomeriggio del venerdì, ovvero quello in cui l'educatrice è in casa sua per l'intervento settimanale con i ragazzi. Anche per quanto riguarda le iniziative scolastiche sportive il padre si mostra riluttante. Per_2 ha richiesto infatti recentemente all'educatrice di parlare con lui per convincerlo a lasciarla partecipare ad un breve programma di incontri di hockey sul Prato organizzato dalla scuola che avrebbe frequentato con alcuni suoi compagni di classe. Ne è derivato un acceso confronto anche con l'educatrice, poiché il padre ha espresso un no categorico, asserendo che a Per_2 non serve provare questo sport, del quale sicuramente non sa nulla, che non ci sarebbe futuro per lei in questa disciplina sportiva e che contribuirebbe a farle venire problemi alla schiena. In realtà il suo rifiuto sembrava più dettato dalla sua non volontà di accompagnarla il mercoledì pomeriggio, per quattro settimane nella zona prevista per gli incontri di hockey (…) Si segnala che ormai da mesi era stato consigliato per i ragazzi un

percorso psicoterapeutico e che solo recentemente questo percorso ha potuto avere inizio. È stato infatti temporeggiato molto per la scelta dei professionisti che avrebbero dovuto seguirli. La madre voleva affidarsi al centro crea, consigliato dal curatore dei ragazzi. Mentre il padre voleva trovare qualcosa di più economico, più vicino a casa, si è sciolto alla fine con scarsa approvazione della madre che avrebbe preferito fare eseguire i ragazzi altrove. Uno studio non molto lontano da casa e la tariffa minima all'interno della quale operano due professionisti (…)"; rilevato che, viceversa, la madre dei minori è indicata dal Servizio come costante "risorsa" e costante punto di riferimento per i ragazzi; ritenuto, in relazione a ciò, che il procrastinarsi di situazioni di stallo per i figli rischi di demotivarli e di far percepire loro come complicato se non impossibile accedere a normali strumenti di espressione della loro personalità (sport) o colmare lacune rilevate dai docenti (corsi di recupero) o, ancora, essere sostenuti in un percorso psicoterapeutico adeguato alle loro esigenze; ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che debba accogliersi la domanda della ricorrente diretta all'affido esclusivo rafforzato di entrambi i figli, e che le visite paterne ai minori debbano avvenire in ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli>>.

Questo Collegio ritiene di dovere confermare tale decisione da ultimo assunta.

Risulta infatti evidente che l'atteggiamento oppositivo dell' *CP_1* non permette di assumere anche con il suo consenso le migliori decisioni nell'interesse dei minori.

In proposito, non sono persuasive le deduzioni difensive di parte resistente.

Parte resistente ha inteso sottolineare come gli esiti dell'istruttoria e la decisione assunta dal giudice istruttore confliggano con le risultanze della c.t.u. svolta nel corso del giudizio e dalle quali era emerso il desiderio dei bambini di frequentare il padre e il loro buon rapporto con lui. A tali deduzioni si deve replicare che: 1) qui non è in discussione la frequentazione dei minori con il padre – sulla quale si scriverà in seguito – bensì la capacità del padre di assumere le migliori decisioni nell'interesse dei figli. Capacità che è in più occasioni mancata, per ragioni a volte frutto di vuoto puntiglio, a volte di inadeguata sintonizzazione con le esigenze dei figli e a volte di malinteso risparmio economico (tema sul quale si tornerà tra breve); 2) le risultanze peritali risalgono ai primi mesi del 2020, allorquando, anche a causa della mancata attivazione degli incontri protetti da parte dei servizi sociali, i minori non vedevano più il padre da mesi, il che aveva provocato in loro una comprensibile sofferenza. Da allora è passato del tempo e gli stessi ragazzi hanno avuto un'evoluzione nel loro rapporto con il padre, ben descritta da *Persona_1* nelle s.i.t. del 10 febbraio 2024, nei termini che seguono: "*Quando papà se ne è andato non lo abbiamo visto per almeno un anno e quindi quando lo abbiamo rivisto eravamo contenti io e* *Per_2* *e siamo rimasti a dormire da lui. Dopo però ha ricominciato a fare un po' il matto, non come quando eravamo piccoli, e urlava soltanto e quindi non siamo rimasti a dormire più…*".

Ricorre dunque l'ipotesi di cui all'art. 337 quater, comma 1, c.c.: l'affidamento a entrambi i genitori sarebbe contrario agli interessi dei minori.

Di conseguenza, le decisioni di maggiore importanza relative alla cura, all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori andranno prese in via esclusiva da *Parte_1*

I minori dovranno continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora senza controindicazioni di sorta.

Ne consegue l'assegnazione all' *Pt_1* della casa familiare, in comproprietà tra le parti.

Quanto alla frequentazione tra i minori e il padre, si osserva quanto segue.

Nelle predette s.i.t. i minori hanno manifestato la propria volontà di continuare a vedere e frequentare il padre, sottolineando che il predetto tuttora perde le staffe facilmente ma non alza più le mani verso di loro e "*dopo un po' dice scusa. Dopo un po' che si è calmato ci dice scusa e ci dà un abbraccio. Ha fatto un grosso cambiamento*" (così *Persona_2* . Allo stesso tempo, i ragazzi hanno riferito nelle predette s.i.t. di non volere restare a dormire dal padre perché ancora impauriti, specie nelle ore notturne, dai ricordi delle violenze del recente passato e dagli attacchi di collera che, sia pure in maniera meno violenta, l' *CP_1* tuttora ha.

In proposito, questo Collegio ritiene di non dover escludere del tutto le frequentazioni tra padre e figli, dato che un'eventuale recisione dei rapporti, non richiesta dai figli, sarebbe per questi ultimi deleteria e pregiudizievole: si tratterebbe di una mera punizione del padre a detrimento dei minori, che – sia

pure con i limiti che ora si indicheranno – vogliono continuare a vedere e frequentare il padre.

Tuttavia, è concreto il rischio che l' CP_1 possa perpetuare le condotte violente tenute nel passato, visto che il predetto non risulta avere preso coscienza delle condotte tenute e dei danni arrecati non solo alla moglie ma anche ai figli, pure dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.

Pertanto, è necessario che CP_1 segua un percorso di sostegno psicologico e/o di supporto alla genitorialità che gli faccia prendere consapevolezza della gravità dei comportamenti assunti in presenza dei minori.

Nelle more, potrà incontrare i figli solo in modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli.

I servizi sociali individueranno poi quando l' CP_1 dopo il percorso di cui sopra, potrà iniziare una frequentazione libera con i figli, comunque senza pernottamenti. Più in dettaglio, quando i servizi sociali riterranno che gli incontri liberi tra CP_1 e i figli potranno riprendere, essi si terrano per due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì, cena compresa; dopo cena il padre accompagnerà i figli a casa. Parimenti, appare opportuno stabilire che la prima e la terza domenica del mese i ragazzi trascorreranno con il padre l'intera giornata, dalle ore 11 fino a dopo cena. Nelle festività pasquali e natalizie i ragazzi trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dopo Pasqua nonché il giorno della vigila di Natale o il giorno di Natale e la giornata del 1° gennaio o del 6 gennaio.

Appare poi opportuna la permanente vigilanza dei servizi sociali sui minori e sul loro rapporto con il padre. Pertanto, la presente sentenza sarà comunicata anche ai servizi sociali territorialmente competenti.

L'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.

Con riferimento alle questioni economiche, appare anche qui opportuno ricostruire l'articolato *iter* dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio.

Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. era stato stabilito, a carico del resistente, un contributo economico di euro 250,00 per ciascun figlio. Il resistente ha reclamato in Corte d'appello tale ordinanza e la Corte d'appello, con successiva ordinanza del 22 luglio 2020, ha ridotto a 350,00 euro mensili il contributo paterno, ossia a 175,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione era stato ritenuto che: "*l'* CP_1 *settantenne e pensionato, percepisce un trattamento previdenziale di circa 1600/1650 euro; deve sostenere una rata mensile di 500 euro per il mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge; deve sostenere i costi per un'abitazione; l'* Pt_2 *percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 2000 euro e una rendita da locazione di circa 850 euro mensili; anch'ella è onerata dalla rata del mutuo sulla casa familiare di comune proprietà; … alla stregua degli elementi di cognizione anzi esposti e delle mutate modalità di presenza dei figli con il padre, tenuto ad oneri di mantenimento diretto nei giorni di permanenza dei minori presso i lui, la somma di 500 euro mensili fissata quale contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie, risulta eccessiva e non proporzionata*

alle diverse risorse dei genitori, risultando più congruo il minore importo di 350,00 euro".

Tale assetto patrimoniale è durato fino al 2 maggio 2024 allorquando, con successiva ordinanza, il giudice istruttore ha aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento a 325,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione giudice istruttore le seguenti motivazioni: "*rilevato che all'udienza dell'11/04/2024 il sig.* CP_1 *ha confermato di non provvedere attualmente al pagamento del mutuo: <<io non sto pagando il mutuo, devo pagare l'affitto e le spese per i figli; i soldi che avevo da parte venivano da un'eredità di mia madre; davo 500-600 al mese per il mutuo, ho pagato sino a marzo del 2023; non ce la faccio più a pagare" (…); considerato che con ordinanza del 22/07/2020 in sede di reclamo la Corte d'Appello di Roma ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente proprio in ragione del fatto che lo stesso provvedeva al versamento del mutuo relativo alla casa familiare:* "*dagli atti risulta (…) che: - l'* CP_1 *settantenne e pensionato, percepisce un trattamento previdenziale di circa 1.600/1.650 euro; deve sostenere una rata mensile di 500 euro per il mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge; deve sostenere i costi per un'abitazione (…)"; rilevate altresì le consistenze (in liquidità e investimenti in valori mobiliari) facenti capo al resistente, per come emergenti dalla documentazione in atti, ed in specie: - un controvalore in titoli e fondi al 31/12/2020 presso Intesa Sanpaolo pari ad euro 91.718,82, poi divenuti euro 93.153, 49 alla data del 30/06/2021; - un saldo finale del c/c intestato al sig.* CP_1 *presso Intesa Sanpaolo pari ad euro 66.917,53 alla data del 30/06/2019; ritenuto che tali indici documentali si pongano in contrasto con il tenore delle dichiarazioni rese*

dal sig. CP_1 *in merito alle sue (dedotte) difficoltà economiche (tali, peraltro, a suo avviso, da giustificare scelte relative allo studio, allo sport e alle cure mediche per i figli ispirate essenzialmente a criteri di economicità)…*>>.

Questo Collegio condivide in parte la decisione resa dal giudice istruttore con tale ordinanza.

Da un lato si deve considerare che: il 30 marzo 2018 l' CP_1 ha venduto un immobile sito in Roma, incassando l'importo di 220.000 euro (allegato n. 15 in atti di parte ricorrente); tale importo non è stato utilizzato per il pagamento della casa coniugale, che è stata acquistata dalle parti nel 2014; CP_1 afferma poi di avere "*ricevuto un'eredità paterna dalla quale ha percepito € 68.000,00, che si sono già in parti dissolti, avendo lo stesso corrisposto l'importo di € 62.000,00, alla sig.ra* Pt_1 *per i lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa coniugale, come comprovato dall'assegno che si deposita in atti*" (così nella comparsa di costituzione e risposta); nella dichiarazione sostitutiva del 21 giugno 2019 CP_1 aveva dichiarato di disporre di 68.000 euro sul conto corrente e di 91.000 euro in "*titoli obbligazionari*", per un totale di 159.000 euro; nella successiva dichiarazione sostitutiva del 21 ottobre 2024 CP_1 ha invece dichiarato invece di disporre di 660 euro sul conto corrente e di 26.239 euro in "*titoli obbligazionari*". Non si comprende come le liquidità dell CP_1 possano essersi assottigliate in maniera così consistente: pur volendo computare l'esborso di 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate, attestato dalla documentazione allegata alla memoria del 16 giugno 2025, e pur volendo ritenere che fino ad aprile del 2023, quando ha smesso di pagare il mutuo, CP_1

aveva esborsi maggiori delle entrate, non si giustifica in alcun modo, sul piano contabile e logico, un depauperamento di 130.000 euro in cinque anni.

Si deve quindi ritenere che, almeno in assenza di prove circa ulteriori e diversi esborsi, l' *CP_1* disponga di ulteriori risorse, non dichiarate. Peraltro, per mera completezza, va rilevato, come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente nella rispettiva comparsa conclusionale, che *CP_1* ha omesso di dichiarare in corso di causa l'esistenza di un suo ulteriore conto corrente personale BancoPosta (n.1065691469); conto che riportava alla data del 30 settembre 2024 un saldo pari ad euro 4.485,80 ma le cui movimentazioni anno per anno non sono note.

Allo stesso tempo, si deve però considerare che *Controparte_1* classe 1949, non può fruire della casa familiare e deve pagare un canone locatizio mensile pari a 650 euro mensili (cfr. documento n. 10), disponendo di una pensione pari a circa 1700 euro mensili. La *Pt_1* invece, è gravata dal pagamento per intero della rata di mutuo, dopo che *CP_1* ha smesso di pagarla, ma dispone di un reddito leggermente superiore e, soprattutto, dispone di una rendita immobiliare, attuale o potenziale, rappresentata da un appartamento sito in Roma alla piazza Monte Gennaro oltre che da un'abitazione sita in Gioia dei Marsi e da terreni di poco valore in Abruzzo.

Si deve quindi ritenere, sulla base dei parametri di cui all'art. 337ter, comma 4, c.c., che il contributo dovuto da *Controparte_1* per il mantenimento dei figli debba fissarsi all'attualità nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio; inoltre, ciascun genitore dovrà sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la prole.

Tale importo di euro 250,00 per ciascun figlio dovrà essere ulteriormente rivalutato annualmente secondo indici Istat relativi al costo della vita.

Restando ferme le statuizioni assunte in corso di causa per i relativi periodi.

Si precisa, per completezza, che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'*an*, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto alla penultima pagina dell'ordinanza presidenziale dell'11 luglio 2019.

Le domande di natura patrimoniale del resistente

Nella propria memoria ex art. 183.6 c.p.c., il resistente ha proposto le seguenti domande: "*12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa del Sig.* CP_1 *e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra* Pt_1 *il pagamento integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa*

dispone integralmente; 13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti dal Sig. CP_1 *qualora venga emessa la sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente; 14) Ordinare alla sig.ra* Pt_1 *la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza del sig.* CP_1 *quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di € 3.100,00 per dieci anni*".

Tali domande sono inammissibili sia perché proposte *ex novo* nella memoria ex art. 183.6, n. 1), c.p.c. sia perché è costante e condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione nel ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia, in ragione dell'impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: "*l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente*

escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi" (ex multis, Cass. civ. sent. n. 20638 del 22 ottobre 2004, Cass. civ. sent. n. 10356 del 17 maggio 2005 e Cass. civ. sent. n. 18870 dell'8.9.2014).

La regolazione delle spese della lite

In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, del rigetto della domanda di addebito proposta dal resistente e della prevalente soccombenza del resistente sulle questioni di natura patrimoniale, le spese della lite, anche del giudizio incidentale, devono essere poste a carico del resistente.

La quantificazione avverrà in dispositivo escludendo dalla nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. di parte attrice le voci che appaiono insussistenti o eccessive (in ragione dell'oggetto del giudizio, il parametro per le cause di valore indeterminabile deve qui essere quello tra euro 26.000 ed euro 52.000 e non quello maggiore indicato da parte ricorrente).

Alla luce del loro oggetto e del relativo esito, appare invece equa la compensazione per intero delle spese della c.t.u..

Per questi motivi

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria il 17 aprile 2019, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:

- **dichiara** la separazione personale dei coniugi *Parte_1* nata il 12 dicembre 1962 a Gioia Marsi (L'Aquila), e *Controparte_1* nato il 15

luglio 1949 a Monte San Giovanni Campano (Frosinone), i quali hanno celebrato matrimonio concordatario nel Comune di Roma in data 28 maggio 2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00726, Parte 2, Serie A, Anno 2006;

- **dichiara** che la separazione deve essere addebitata a *Controparte_1*
- **rigetta** la domanda di addebito della separazione proposta da *[...] CP_1*
- **affida** in via esclusiva i figli *Persona_1* e *Persona_2* alla madre *Parte_1*
- **dispone** che *Persona_1* e *Persona_2* dimorino stabilmente con la madre;
- **assegna** a *Parte_1* la casa familiare sita in Roma alla via Moncenisio n. 27;
- **dispone** che *Controparte_1* possa allo stato vedere i figli solo in modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli;
- **dispone** che *Controparte_1* segua un percorso di sostegno psicologico e/o di supporto alla genitorialità, e all'esito, sulla base di pertinente valutazione dei servizi sociali, potrà riprendere a frequentare liberamente i figli nei termini indicati in motivazione (pagina 20);
- **dispone** che *Controparte_1* con decorrenza dal mese di novembre del 2025, corrisponda l'importo di euro 250,00 per ciascun figlio (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) per il mantenimento dei figli *[...] Persona_1* e *Persona_2* entro e non oltre il 5 di ogni mese e con le

modalità preferibilmente tracciabili comunicategli dalla *Pt_1* con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; restano ferme, fino al novembre del 2025, le statuizioni assunte in corso di causa;

- **dispone** che le spese straordinarie eventualmente necessarie per i minori siano poste in misura eguale tra le parti;
- **condanna** *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese della lite, liquidandole in complessivi euro 8.600,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote legge e se dovute;

- **compensa** per intero tra le parti le spese della c.t.u..

Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.

Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per territorio.

Roma, 19 novembre 2025.

Il Giudice estensore

Stefano Calabria

Il Presidente

Marta Ienzi